

江苏省第十一届人民代表大会常务委员会 公 告

第 16 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省贸易计量监督管理条例〉的决定》已由江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议于 2009 年 5 月 20 日通过，现予公布，自 2009 年 6 月 1 日起施行。

2009 年 5 月 20 日

江苏省人民代表大会常务委员会关于 修改《江苏省贸易计量监督管理条例》的决定

(2009 年 5 月 20 日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会
第九次会议通过)

江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议决定对《江苏省贸易计量监督管理条例》作如下修改：

一、将第九条修改为：“经营者用于贸易结算的里程计价器、停车和通信等计时收费装置、水和蒸汽流量计以及提供用户使用的水表、电表、燃气表、热量表等计量器具，未经县级以上计量行政部门指定的计量检定机构检定合格的，不得安装和使用。”

二、将第十条修改为：“商品交易市场 and 大型商场应当设置便于公众校验的计量器具，并定

期向当地计量行政部门申请强制检定。

“农贸市场的主办者应当加强对农贸市场内使用的计量器具的管理，并按照国家规定登记造册，向当地计量行政部门申请强制检定。”

三、将第十三条修改为：“经营者应当保证商品计量和服务计量的准确。商品计量和服务计量偏差允许值应当在国家和省规定的范围内。”

四、将第十六条修改为：“供水、供电、供气、供热等经营者，应当按照最终用户使用的计量器具显示的量值，作为结算的依据，不得转嫁户外管线或者其他设施的能源损耗和损失。”

五、将第二十九条修改为：“违反本条例第七条、第八条第一款、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条规定的，责令限期改正，可以处以一千元以下罚款。”

六、将第三十一条修改为：“违反本条例第十三条、第十五条规定的，责令限期改正，没收违法所得，可以并处违法所得一倍以上三倍以下

罚款；没有违法所得或者违法所得不足二千元

的，可以并处二千元以上五千元以下罚款。”

此外，对个别条文作了文字修改。

本决定自 2009 年 6 月 1 日起施行。

《江苏省贸易计量监督管理条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

江苏省贸易计量监督管理条例

（1998 年 8 月 28 日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据 2004 年 4 月 16 日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议《关于修改〈江苏省贸易计量监督管理条例〉的决定》第一次修正 根据 2009 年 5 月 20 日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议《关于修改〈江苏省贸易计量监督管理条例〉的决定》第二次修正）

第一章 总 则

第一条 为了规范贸易计量行为，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，维护社会主义市场经济秩序，保护用户、消费者和经营者的合法权益，根据《中华人民共和国计量法》和有关法律、行政法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

第二条 在本省行政区域内，涉及贸易计量活动的单位和个人应当遵守本条例。

本条例所称贸易计量，是指商品和服务的经营者（以下简称经营者）使用计量单位、计量器具对商品或者服务进行计量的行为。

第三条 经营者应当遵循公平和诚实信用

的原则，使用法定计量单位，保持计量器具的准确度，保证贸易计量的准确性。

第四条 县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。

县级以上地方人民政府有关行政主管部门依照法律、法规的规定，在各自职责范围内，做好对计量工作的管理和监督。

第五条 县级以上地方人民政府应当将计量科技进步纳入国民经济和社会发展规划，鼓励开展计量科学技术研究，推广使用先进的计量器具。

第二章 计量器具

第六条 从事计量器具的制造、安装、修理、

销售、进口的单位和个人，应当按照《中华人民共和国计量法》及其实施细则等有关法律、法规的规定，保证计量器具性能合格。

第七条 经营者应当配置和使用符合国家规定、与其经营项目相适应的计量器具。

经营者对使用的计量器具应当加强维护和管理，保持其计量准确。

第八条 经营者不得使用无检定合格印证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。

经营者不得使用国家明令禁止使用的计量器具。

任何单位和个人不得破坏计量器具的准确度，不得破坏防作弊装置，不得伪造、盗用、倒卖或者破坏强制检定印证。

第九条 经营者用于贸易结算的里程计价器、停车和通信等计时收费装置、水和蒸汽流量计以及提供用户使用的水表、电表、燃气表、热量表等计量器具，未经县级以上计量行政部门指定的计量检定机构检定合格的，不得安装和使用。

第十条 商品交易市场 and 大型商场应当设置便于公众校验的计量器具，并定期向当地计量行政部门申请强制检定。

农贸市场的主办者应当加强对农贸市场内使用的计量器具的管理，并按照国家规定登记造册，向当地计量行政部门申请强制检定。

第三章 计量行为

第十一条 经营者在经营商品或者提供服务时，凡以商品、服务的量值作为结算依据的，应当使用计量器具测量量值，不得估量计费，但不具备计量条件并经贸易当事人同意的除外。

第十二条 在即时清结的交易中，经营者应

当向用户、消费者明示计量单位、操作过程和量值；对方有异议的，应当重新操作并显示量值。

经营者向用户、消费者提供商品、服务后，应当按照国家有关规定或者商业惯例出具表明量值的票据；用户、消费者有权向经营者索取表明量值的票据。

第十三条 经营者应当保证商品计量和服务计量的准确。商品计量和服务计量偏差允许值应当在国家和省规定的范围内。

第十四条 制售定量包装商品的，应当在包装的显著位置用中文、数值和法定计量单位清晰标注净含量。经营者不得销售未标明净含量的定量包装商品。

第十五条 经营者在农副产品收购和农业生产资料销售过程中，应当正确使用计量器具，不得多收少计、缺秤少量，损害农民利益。

第十六条 供水、供电、供气、供热等经营者，应当按照最终用户使用的计量器具显示的量值，作为结算的依据，不得转嫁户外管线或者其他设施的能源损耗和损失。

第十七条 房产交易应当标注实际建筑面积和使用面积，并按照国家 and 省有关面积结算方式的规定结算。

县级以上地方人民政府计量行政部门对房产交易中的面积计量实施监督管理；房地产或者建设行政主管部门应当协助计量行政部门做好对房产交易面积计量的监督检查。

从事房产面积测绘的单位，应当根据国家规定，具备相应的资格。

第十八条 经营者不得利用异物增大商品的量值或者以其他方法改变贸易量值，损害用户、消费者的利益。

第十九条 经营者在经营活动中，发生商品量、服务量短缺的，应当给用户、消费者补足缺量或者补偿损失。

销售者在补足缺量或者补偿损失后,属于生产者、供货者责任的,销售者有权追偿。

经营者在经营活动中,有计量欺诈行为的,应当按照有关法律、法规关于欺诈行为的赔偿规定,予以赔偿。

第四章 计量监督

第二十条 县级以上地方人民政府计量行政部门应当建立健全计量监督管理制度,履行法律、法规赋予的职责,依法进行计量监督检查。

第二十一条 县级以上地方人民政府计量行政部门应当对与国民经济以及人民群众生产、生活、身体健康密切相关的商品及服务计量活动和计量器具进行重点监督。

第二十二条 县级以上地方人民政府计量行政部门应当按照职责分工,依法对计量行为实施监督管理;不得违反规定重复检查,不得对当事人的同一个违法行为给予两次以上罚款的行政处罚。

第二十三条 国家法定计量检定机构和通过计量认证的测试机构,应当依法开展检定、测试,秉公办事,向社会提供公正计量数据,为实施计量监督提供技术保证。

严禁弄虚作假,伪造计量检定、测试数据。

第二十四条 计量行政部门依法实施计量监督检查时,被检查的经营者应当接受检查,并在规定的期限内,如实提供有关资料,不得拒绝检查。

第二十五条 县级以上地方人民政府计量行政部门对用户、消费者和有关组织关于计量行为的投诉、申诉和举报,应当在五日内作出是否受理的书面决定。不予受理的,应当向当事人说明原因;决定受理的,应当自受理之日起三十日内作出处理决定(检定、测试时间可以除外),

并将处理结果及时答复有关当事人。

第二十六条 在经营活动中,因商品量或者服务量发生争议的,当事人可以依法申请调解或者仲裁。在争议处理期间,任何一方当事人均不得改变与争议有关的计量器具的技术状态和贸易量。

第二十七条 计量行政部门的行政执法人员应当按照法定程序,严肃、公正、文明、廉洁执法;在进行计量监督检查时,应当不少于两人参加,并出示行政执法证件,使用统一的执法文书;对不出示行政执法证件的,被检查者有权拒绝检查。

第二十八条 计量行政执法人员和计量检定测试人员在执行公务时,应当为经营者保守商业秘密和技术秘密;不得向被检查者提出与监督检查无关的要求。

第五章 法律责任

第二十九条 违反本条例第七条、第八条第一款、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条规定的,责令限期改正,可以处以一千元以下罚款。

第三十条 违反本条例第八条第二款、第三款规定的,没收计量器具、非法检定印证和违法所得,并处以二千元以下罚款。

第三十一条 违反本条例第十三条、第十五条规定的,责令限期改正,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上三倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足二千元的,可以并处二千元以上五千元以下罚款。

第三十二条 违反本条例第十八条规定的,责令限期改正,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者隐匿违法事实致使违法所得难以计算的,处以一万元

以下罚款。

第三十三条 经营者违反本条例第十九条第一款、第三款规定的，责令限期改正，没收违法所得，可以处以警告或者一千元以下罚款；拒不改正的，处以违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得的，处以一万元以下罚款。

第三十四条 违反本条例第二十四条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，处以一万元以下罚款。

第三十五条 计量行政执法人员和计量检定测试人员在计量监督中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密或者伪造检定、检测数据的，由所在单位或者上级主管部门给予行政处分；给当事人造成损失的，应当依法给予赔偿。

第三十六条 本条例规定的行政处罚，法律、行政法规对处罚机关有规定的，依照有关法

律、行政法规的规定执行；未作规定的，由县级以上地方人民政府计量行政部门执行。

罚款、没收违法所得的款项，应当全部上缴国库。

第三十七条 违反本条例有关规定，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。逾期不申请复议或者不提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第六章 附 则

第三十九条 本条例自1998年11月1日起施行。

关于修改《江苏省贸易计量监督管理条例》等8件法规和废止《江苏省文化娱乐市场管理条例》等3件法规的议案的说明

——2009年5月18日在省十一届人大常委会第九次会议上

省人大常委会法工委副主任 王腊生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省人大常委会主任会议的委托，现就提请本次常委会会议审议的修改《江苏省贸易计量监督管理条例》等8件法规和废止《江苏省文化娱乐市场管理条例》等3件法规的议案，作如下

说明：

一、关于修改废止法规工作的简要经过

为了维护法制统一，适应经济社会发展的新情况，需要及时对法规进行修改废止。《江苏省2008-2012年立法规划》将法规的修改废止与法